



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : Alfonsius panggilan Popon;
Tempat lahir : Terekan Hulu;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 10 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Malacan, Kelurahan Malacan, Kecamatan Siberut Utara, Kabupaten Mentawai/ Mesjid Madinatul Munawarah Berok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang (domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Alfonsius panggilan Popon ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/17/VI/2022/Reskrim, tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa Alfonsius panggilan Popon ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALFONSIUS Pgl. ALFON Pgl POPON** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALFONSIUS PGL ALFON ALS POPON** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO V19 warna biru putih;
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW dengan No. Rangka : MH1JFM216EK248615, No. Mesin : JFM2E1268825 a.n. NELLA ELDA DESMA;
 - 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW;**Dipergunakan dalam perkara lain a.n MATEUS SALELEU SAGOROSOT Alias ARIS PUTRA Pgl ARIS dkk;**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledooi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALFONSIUS Pgl. POPON pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di pinggir jalan dekat Lapangan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP pada Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu sebagaimana dimaksud diatas sekira pukul 13,00, Terdakwa bertemu dengan Saksi IWAN FALL Pgl. CHOKY dan Saksi MATEUS SALELEU SAGOROSOT Alias ARIS PUTRA Pgl. ARIS di pinggir jalan dekat Lapangan Imam Bonjol, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dan Saksi IWAN FALL mengatakan untuk membantunya menginstallkan ulang (mereset) Handphone yang dibawahnya yaitu Handphone Merk VIVO Y 19 warna biru putih. Kemudian Saksi IWAN FALL juga ada mengatakan bahwa handphone tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukannya. Setelah memberikan Handphone VIVO Y19 tersebut, Saksi IWAN FALL lalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah diberikan uang, terdakwa langsung pergi ke konter hp sekitar lokasi tersebut untuk menginstallkan hp VIVO Y19 yang diberikan Saksi IWAN FALL. Selang beberapa jam kemudian, setelah handphone VIVO

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Y19 berhasil di instal ulang, Terdakwa memberikan kembali hp tersebut kepada Saksi IWAN FALL dan Saksi ARIS PUTRA di dekat Lapangan Imam Bonjol kembali. Setelah itu Terdakwa dan para Saksi kembali melanjutkan kegiatannya masing-masing;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengistal handphone hasil kejahatan dimana handphone tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, pukul 04.00.WIB, bertempat di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828, dimana menurut Saksi, orang yang mengambil kedua barang milik Saksi tersebut masuk melalui pintu jendela bagian belakang;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 tersebut Saksi letakan di atas meja di samping tempat tidur Saksi, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 tersebut Saksi diletakan di atas kasur dekat Saksi tidur;
- Bahwa selain Saksi, teman Saksi yang bernama Elvan Ade Nugroho yang berlainan kamar dengan Saksi juga mengalami kehilangan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan teman Saksi yang bernama Ircham Manthofana dan Ibnu Halim Ramadhani mereka satu rumah akan tetapi beda kamar dengan Saksi juga kehilangan handphone dan Laptop pada malam tersebut, sehingga Saksi bersama dengan teman-teman Saksi yang mengalami kehilangan barang tersebut melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batang Anai;



- Bahwa kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian kehilangan barang tersebut Saksi dan teman Saksi yang bernama Ircham Mantofa iseng-iseng mau beli handphone di Market Plaza online, saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit handphone yang merknya seperti handphone milik Saksi yang hilang tersebut karena ciri-cirinya handphone milik Saksi yang hilang tersebut sudah retak karena jatuh, saat itu Saksi yakin bahwa handphone tersebut adalah handphone milik Saksi yang hilang tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi melaporkannya kembali ke Polsek Batang Anai;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut masuk melalui pekarangan belakang dengan memanjat pagar kawat berduri kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela belakang yang kebetulan tidak terkunci;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut masuk ke dalam rumah sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB, karena Saksi masih bangun pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 tersebut lebih dari Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Batang Anai bahwa handphone milik Saksi yang hilang tersebut berada di Market Plaza online, beberapa hari kemudian pihak kepolisian Polsek Batang Anai mengabarkan bahwa orang yang telah mengambil barang milik Saksi tersebut telah ditangkap dan orang yang telah mengistal handphone milik Saksi juga telah ditangkap, akan tetapi Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Ircham Manthofana panggilan Manthof**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengistal handphone hasil kejahatan dimana handphone tersebut adalah milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, pukul 04.00.WIB, bertempat di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh teman Saksi karena rumah teman Saksi tersebut dimasuki orang;
- Bahwa setelah Saksi terbangun, Saksi terkejut karena banyak barang-barang milik Saksi yang juga hilang dari tempat Saksi letakan semula;
- Bahwa barang-barang milik yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 Imei 867355048503296, 1 (satu) buah jam tangan merk Amazfit Neo, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, 1 (satu) unit handphone Iphone tipe XR 128 Imei 157347092427818, Laptop Acer Nitro, Handphone Samsung 9+ Imei 355336090219824, dompet yang berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah tas yang berisikan powerbank serta headset, semua barang tersebut terletak di dalam kamar tidur saksi, sedangkan teman Saksi yaitu Ibnu Halim Ramadani dan Elfan Ade Nugroho yang berbeda rumah dengan Saksi juga kemalingan pada malam tersebut, sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Batang Anai;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut masuk melalui pekarangan belakang dengan memanjat pagar kawat berduri kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela belakang yang kebetulan tidak terkunci;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut masuk ke dalam rumah sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB, karena Saksi masih bangun pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp36.900.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz akibat kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Nitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 tersebut lebih dari Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Batang Anai bahwa handphone miliknya yang hilang tersebut berada di Market Plaza online, beberapa hari kemudian pihak kepolisian Polsek Batang Anai mengabarkan bahwa orang yang telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz tersebut telah ditangkap dan orang yang telah mengistal handphone milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz juga telah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz sebelum Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ibnu Halim Ramadhani panggilan Ibnu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengistal handphone hasil kejahatan dimana handphone tersebut adalah milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, pukul 04.00.WIB, bertempat di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang tidur kemudian Saksi dibangunkan oleh teman Saksi karena rumah teman Saksi tersebut dimasuki orang;
- Bahwa setelah Saksi terbangun, Saksi terkejut karena banyak barang-barang milik Saksi yang juga hilang dari tempat Saksi letakan semula;
- Bahwa barang-barang milik yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna hitam beserta dengan charjernya, tas Laptop, 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe XR 128 Imei 357347092427818 dan Hardisk kapasitas 1 tera, barang-barang saksi tersebut saksi letakkan di dalam kamar di samping lemari, sedangkan teman Saksi yaitu Ibnu Halim Ramadhani dan Elfan Ade Nugroho yang berbeda rumah dengan Saksi juga kemalingan pada malam tersebut, sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Batang Anai;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut masuk melalui pekarangan belakang dengan memanjat pagar kawat berduri kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela belakang yang kebetulan tidak terkunci;
 - Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut masuk ke dalam rumah sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB, karena Saksi masih bangun pada pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz akibat kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 tersebut lebih dari Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa setelah Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Batang Anai bahwa handphone miliknya yang hilang tersebut berada di Market Plaza online, beberapa hari kemudian pihak kepolisian Polsek Batang Anai mengabarkan bahwa orang yang telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz tersebut telah ditangkap dan orang yang telah mengistal handphone milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz juga telah ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz sebelum Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi ke-3 (tiga) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Elfan Ade Nugroho panggilan Elfan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengistal handphone hasil kejahatan dimana handphone tersebut adalah milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, pukul 04.00.WIB, bertempat di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga uang Saksi yang terletak di atas meja diruang tamu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saat kejadian Saksi satu rumah dengan Saksi Ibnu Halim Ramadhani panggilan Ibnu tetapi berlainan kamar, pada saat itu Saksi Ibnu Halim Ramadhani panggilan Ibnu juga kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam beserta dengan charjernya, tas Laptop, 1 (satu) unit Handphone merk Iphone tipe XR 128 Imei 357347092427818 dan Hardisk kapasitas 1 tera, selain itu teman Saksi yang bernama Hafis dan Mantof yang tinggal serumah yang terletak disebelah rumah yang saksi tempat juga mengalami kehilangan barang-barang, sehingga Saksi bersama teman-teman Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Batang Anai;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil barang milik Saksi tersebut masuk melalui pekarangan belakang dengan memanjat pagar kawat berduri kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu jendela belakang yang kebetulan tidak terkunci;
- Bahwa menurut Saksi, orang yang mengambil baran milik Saksi tersebut masuk ke dalam rumah sekitar pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 04.30 WIB, karena Saksi masih bangun pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz akibat kehilangan 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 tersebut lebih dari Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz melaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Batang Anai bahwa handphone miliknya yang hilang tersebut berada di Market Plaza online, beberapa hari kemudian pihak kepolisian Polsek Batang Anai mengabarkan bahwa orang yang telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz tersebut telah ditangkap

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn



dan orang yang telah mengistal handphone milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz juga telah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz sebelum Terdakwa mengambil mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828 milik Saksi Muhammad Alimuddin Hafidz panggilan Hafidz tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-4 (empat) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengistal handphone hasil kejahatan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, pukul 04.00.WIB, bertempat di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pencurian di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tersebut dengan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi juga mengambil barang-barang di rumah dinas yang letaknya bersebelahan dengan rumah dinas yang petama berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 dengan nomor Imei 867355048503296, 1 (satu) buah jam tangan merk Amazfit Neo, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, Laptop Acer Nitro, 1 (satu) unit handphone Samsung 9+ Imei 355336090219824, sebuah dompet yang berisikan uang, sebuah tas yang berisikan powerbank, heandset, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam beserta dengan charjernya, tas Laptop, 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe XR 128 Imei 357347092427818 dan hardisk kapasitas 1 tera;
- Bahwa Saksi dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui belakang rumah yang dipagar dengan kawat



berdiri dengan cara memanjat, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela yang tidak terkunci, sedangkan ke rumah dinas yang disebelahnya Saksi dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;

- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Saksi dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky jual kembali, dan uangnya akan kami gunakan untuk biaya hidup kami sehari-hari;
- Bahwa sebelum Saksi menjual 1 (satu) unit handphone Samsung 9+ Imei 355336090219824 tersebut, terlebih dahulu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisntal handphone tersebut karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa tujuan Saksi mengistal handphone tersebut agar tidak dapat diketahui pemiliknya karena kuncinya sudah terbuka;
- Bahwa saat itu Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone yang akan ia instal tersebut merupakan barang hasil curian yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;
- Bahwa Saksi dengan dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menginstal handphone tersebut selain itu Saksi juga mengajak Terdakwa untuk pergi makan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pergi mengistalkan handphone tersebut ke salah satu konter handphone di Palaza Andalas Padang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky tidak ada meminta izin kepada para saksi sebelum Saksi dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky mengambil barang-barang milik para saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-5 (lima) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Iwan Fals panggilan Choky, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah mengistal handphone hasil kejahatan yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, pukul 04.00.WIB, bertempat di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan pencurian di Perumahan Dinas, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman tersebut dengan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Acer Noitro 5 warna hitam campur merah dengan nomor seri NHQ5AS001928006 FD3400, 1 (satu) unit handphone merk Samsung S9 Plus dengan nomor Imei 355336090219828, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi juga mengambil barang-barang di rumah dinas yang letaknya bersebelahan dengan rumah dinas yang petama berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo V19 dengan nomor Imei 867355048503296, 1 (satu) buah jam tangan merk Amazfit Neo, 1 (satu) unit Laptop merk Asus, Laptop Acer Nitro, 1 (satu) unit handphone Samsung 9+ Imei 355336090219824, sebuah dompet yang berisikan uang, sebuah tas yang berisikan powerbank, heandset, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam beserta dengan charjernya, tas Laptop, 1 (satu) unit handphone merk Iphone tipe XR 128 Imei 357347092427818 dan hardisk kapasitas 1 tera;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui belakang rumah yang dipagar dengan kawat berduri dengan cara memanjat, kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela yang tidak terkunci, sedangkan ke rumah dinas yang disebelahnya Saksi dan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel jendela belakang kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut;
- Bahwa tujuan Saksi dan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Saksi dan Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris jual kembali, dan uangnya akan kami gunakan untuk biaya hidup kami sehari-hari;
- Bahwa sebelum Saksi menjual 1 (satu) unit handphone Samsung 9+ Imei 355336090219824 tersebut, terlebih dahulu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengisntal handphone tersebut karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi menginstal handphone tersebut agar tidak dapat diketahui pemiliknya karena kuncinya sudah terbuka;
- Bahwa saat itu Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone yang akan ia instal tersebut merupakan barang hasil curian yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris;
- Bahwa Saksi dengan dan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk menginstal handphone tersebut selain itu Saksi juga mengajak Terdakwa untuk pergi makan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pergi mengistalkan handphone tersebut ke salah satu konter handphone di Palaza Andalas Padang;
- Bahwa Saksi dan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris tidak ada meminta izin kepada para saksi sebelum Saksi dan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris mengambil barang-barang milik para saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi ke-6 (enam) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menginstal handphone hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di lapangan Imam Bonjol di Pasar Raya Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky, mereka Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky meminta tolong kepada Terdakwa untuk menginstal handphone, setelah menerima handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke salah satu konter handphone di Pasar Raya Padang untuk menginstal handphone tersebut, setelah Terdakwa selesai menginstal handphone tersebut kemudian pada hari itu Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Mateus Saleleu

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;

- Bahwa saat itu Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa pada saat menginstal handphone tersebut di konter handphone Vivo Terdakwa membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky yang Terdakwa gunakan untuk biaya instal handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membantu menginstal handphone tersebut;
- Bahwa salah satu handphone yang Terdakwa instal saat itu adalah handphone merk Vivo Y19 berwarna biru putih;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu menginstallkan handphone tersebut hanyalah Terdakwa dibawa makan oleh Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;
- Bahwa tujuan menginstal Handphone tersebut agar tidak dapat diketahui pemiliknya karena kuncinya sudah terbuka;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky tujuan membuka kunci handphone tersebut karena handphone tersebut akan mereka jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para saksi sebelum Terdakwa menerima membantu menginstallkan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V19 warna biru putih;
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW dengan No. Rangka : MH1JFM216EK248615, No. Mesin : JFM2E1268825 a.n. NELLA ELDA DESMA;
- 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menginstal handphone hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Mateus Salelu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di lapangan Imam Bonjol di Pasar Raya Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mateus Salelu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky, mereka Saksi Mateus Salelu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky meminta tolong kepada Terdakwa untuk menginstal handphone, setelah menerima handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke salah satu konter handphone di Pasar Raya Padang untuk menginstal handphone tersebut, setelah Terdakwa selesai menginstal handphone tersebut kemudian pada hari itu Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Mateus Salelu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;
- Bahwa saat itu Saksi Mateus Salelu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian;
- Bahwa pada saat menginstal handphone tersebut di konter handphone Vivo Terdakwa membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky yang Terdakwa gunakan untuk biaya instal handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membantu menginstal handphone tersebut;
- Bahwa salah satu handphone yang Terdakwa instal saat itu adalah handphone merk Vivo Y19 berwarna biru putih;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu menginstallkan handphone tersebut hanyalah Terdakwa dibawa makan oleh Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;
- Bahwa tujuan menginstal Handphone tersebut agar tidak dapat diketahui pemiliknya karena kuncinya sudah terbuka;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky tujuan membuka kunci handphone tersebut karena handphone tersebut akan mereka jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para saksi sebelum Terdakwa menerima membantu menginstallkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn



subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Alfonsius panggilan Popon adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Alfonsius panggilan Popon adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Alfonsius panggilan Popon di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di lapangan Imam Bonjol di Pasar Raya Kota Padang, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky, mereka Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals



panggilan Choky meminta tolong kepada Terdakwa untuk menginstal handphone, setelah menerima handphone tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi ke salah satu konter handphone di Pasar Raya Padang untuk menginstal handphone tersebut, setelah Terdakwa selesai menginstal handphone tersebut kemudian pada hari itu Terdakwa mengembalikan handphone tersebut kepada Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa handphone tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian;

Menimbang, bahwa pada saat menginstal handphone tersebut di konter handphone Vivo Terdakwa membayar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari membantu menginstal handphone tersebut, akan tetapi Terdakwa ada diajak pergi makan;

Menimbang, bahwa salah satu handphone yang Terdakwa instal saat itu adalah handphone merk Vivo Y19 berwarna biru putih;

Menimbang, bahwa tujuan menginstal Handphone tersebut agar tidak dapat diketahui pemiliknya karena kuncinya sudah terbuka;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Mateus Saleleu Sagorosot panggilan Mateus alias Aris Putra panggilan Aris dan Saksi Iwan Fals panggilan Choky tujuan membuka kunci handphone tersebut karena handphone tersebut akan mereka jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada para saksi sebelum Terdakwa menerima membantu menginstallkan handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus



diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan oleh Terdakwa di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloo*);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang dimaksud, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo Pasal 21 KUHAP, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO V19 warna biru putih, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFafa GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFafa GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW dengan No. Rangka : MH1JFM216EK248615, No. Mesin : JFM2E1268825 a.n. NELLA ELDA DESMA dan 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFafa GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW, oleh karena barang bukti tersebut masih ada kaitannya dengan perkara atas nama Mateus Saleleu Sagorosot alias Aris Putra panggilan Aris, dkk, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mateus Saleleu Sagorosot alias Aris Putra panggilan Aris, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi para saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfonsius panggilan Popon dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit HP merk VIVO V19 warna biru putih;
 - 5.2. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW;
 - 5.4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW dengan No. Rangka : MH1JFM216EK248615, No. Mesin : JFM2E1268825 a.n. NELLA ELDA DESMA;
 - 5.5. 1 (satu) unit kunci kontak sepeda motor beat putih merah terdapat tulisan FAFAFA GOLD nomor polisi No.Pol BA 2676 FW;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Mateus Saleleu Sagorosot alias Aris Putra panggilan Aris, dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Afdil Azizi, S.H.,M.Kn., dan Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

dto

Afdil Azizi, S.H.,M.Kn.

dto

Safwanuddin Siregar, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

dto

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risnawati, S.H.